

Nr. 138 Der Reichsminister des Innern an Generalfeldmarschall Göring, den Reichswirtschaftsminister, den Stellvertreter des Führers und den Chef der Sicherheitspolizei. 14. Juni 1938*R 1501/5509, S. 127–136 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**Geheim**Betrifft: Juden in der Wirtschaft.*

Durch die Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 26. April 1938 (RGBl. I S. 414)² und die dazu ergangene Anordnung vom gleichen Tage³ ist die Lösung der Judenfrage auf wirtschaftlichem Gebiet eingeleitet worden. In der Besprechung am 29. April 1938 im Preußischen Staatsministerium⁴ wurde zur endgültigen Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben die Umwandlung des jüdischen Vermögens in Deutschland in Werte, die keinen wirtschaftlichen Einfluß mehr gestatten, in Aussicht genommen. Zu diesem Plan darf ich vom Standpunkt der allgemeinen Judenpolitik aus folgendes bemerken:

1. Die Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben ist *bisher* überwiegend in der Weise durchgeführt worden, daß Juden – *freiwillig* – ihre Gewerbebetriebe veräußert haben, und daß bei dieser Gelegenheit der Versuch gemacht wurde, den jüdischen Einfluß durch deutschen zu ersetzen. Dabei haben sich nicht unerhebliche Mißstände herausgebildet, die ich als allgemein bekannt voraussetzen darf. Diese sogenannten Arisierungen⁵ sind nunmehr durch die Anordnung vom 26. April 1938 (RGBl. I S. 415) dem staatlichen Einfluß unterworfen worden, indem Betriebsveräußerungen solcher Art von einer staatlichen Genehmigung abhängig gemacht wurden. Dadurch

¹ Auch in: R 1501/5519, S. 153–162; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23088. – Zu diesem Schreiben im Kontext der antijüdischen Wirtschaftskampagne des Jahres 1938 s. GENSCHEL, Verdrängung, S. 139–176, hier 168 f.; ADAM, Judenpolitik, S. 172–197, hier 177, 181 f.; BARKAI, Boykott, S. 128–146, hier 130; FRIEDLÄNDER I S. 279–283. Vgl. die durch Goebbels ins Werk gesetzten und von Hitler gedeckten systemat. Repressalien in Berlin seit Ende Mai 1938 mit dem Ziel, jede öffentl. Präsenz der Juden zu unterdrücken, der kurzzeitigen Verhaftung von 300 Juden und anderen Schikanen, gipfelnd in dem Vorschlag des Berliner Polizeipräs. Graf v. Helldorf, ein Judenghetto in der Hauptstadt einzurichten: GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 317, 326, 329, 331, 340, 351, 354, 356, 360, 393, 396. Näheres hierzu bei EVANS, Drittes Reich II/2, S. 696–701; W. GRUNER, „Lesen brauchen sie nicht zu können...“ Die „Denkschrift über die Behandlung der Juden in der Reichshauptstadt auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens“ vom Mai 1938, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 4 (1995), S. 305–341. Reiche Sammlung der In- und Auslandspresse zu den „antijüd. Aktionen“ 1938 in: R 2501/3080–3083.

² WALK, Sonderrecht, Nr. II/457; vgl. Dok. Nr. 113 Anm. 1.

³ AnO [des BVJP] auf Grund der VO über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 26. 4. 1938 (RGBl. I S. 415); WALK Nr. II/458.

⁴ Niederschrift nicht überliefert. Zu der Sitzung hatte Göring mit Schnellbrief vom 26. 4. die Minister Frick, Funk, Seldte, Gürtner, v. Krosigk, v. Ribbentrop, Lammers sowie RL Bormann eingeladen und dabei ausgeführt: „Die österreichische Wirtschaft ist nach meinen bisherigen Feststellungen so stark verjudet, daß auch insoweit besondere Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Durchführung des Vierjahresplans sicherzustellen.“ Deshalb habe er zunächst die Vermögensanmeldung der Juden angeordnet. Nun liege ihm daran, in einer Aussprache „eine Übersicht über die Auffassung und die Wünsche der hauptsächlich beteiligten Minister und der Partei zu erhalten, damit die den Vierjahresplan in besonderem Maße berührenden Maßnahmen gegen die wirtschaftliche Betätigung der Juden im ganzen Reich eine einheitliche Ausrichtung erfahren“. PA, R 99300, unfol.; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22976; GENSCHEL S. 152. Das vorlieg. Schreiben verstand sich als Versuch, das in dieser Sitzung gefaßte Vorhaben umzusetzen.

⁵ Zu Ablauf und Begleiterscheinungen s. GENSCHEL S. 144–150, 153–166, 173–176; BARKAI, Boykott, S. 137–146; EVANS II/2, S. 795–801; zu den durch selbsternannte Kommissare dirigierte „wilden“ Arisierungen in Österreich: LUŽA, Österreich, S. 141–145; HAGSPIEL, Ostmark, S. 224 f. Vgl. Dok. Nr. 224.

können unerwünschte Arten von Arisierung sowie bedenkliche Einzelbestimmungen in den Übernahmeverträgen verhindert werden; auch können allgemeine volkswirtschaftliche Gesichtspunkte zur Geltung gebracht werden, z. B. die Verhinderung von Konzernbildungen. Dennoch bleibt bei dieser Art der Ausschaltung des jüdischen Einflusses aus der Wirtschaft der Übelstand, daß es nur schwer zu verhindern ist, daß die Juden den erzielten Verkaufserlös verschieben oder sich auf andere Weise neuen wirtschaftlichen Einfluß erschließen.

2. Ich halte daher nunmehr auch vom Standpunkt der allgemeinen Judenpolitik eine Regelung für erforderlich, die für die Zukunft auf eine *zwangsweise* Ausschaltung der Juden abzielt. Allerdings wird diese Maßnahme einer sehr genauen und ins einzelne gehenden Vorprüfung und Vorbereitung bedürfen, denn es würde der gesamten Rassenpolitik des Reiches zum größten Schaden gereichen, wenn sich die vorgesehene Regelung nicht oder nicht in dem geplanten Umfange als durchführbar erweisen würde.

Bei der zwangsweisen Ausschaltung würde in erster Linie die Übernahme des *Betriebsvermögens der Juden ins Auge zu fassen sein*, weil der Besitz dieses Vermögens den größten wirtschaftlichen Einfluß gewährt. Als Grundlage für die Übernahme von Betriebsvermögen kann die auf Grund der Verordnung vom 26. April 1938 durchzuführende Vermögensanmeldung dienen, denn nach dem Muster, das für die Anmeldung zu verwenden ist, muß das Betriebsvermögen jeweils besonders angegeben werden.

Eine entschädigungslose Enteignung des Betriebsvermögens kann schon aus außenpolitischen Gründen nicht in Betracht gezogen werden. Die Entschädigung wird zweckmäßigerweise in der Aushändigung von Anleihetiteln bestehen.

Aus innerpolitischen Erwägungen muß ferner die Regelung folgenden Grundforderungen entsprechen: Die zu übernehmenden jüdischen Betriebsvermögen dürfen nicht zerstört werden. Ferner muß die Ausschaltung der Juden zu einer Stärkung des gesunden Mittelstandes führen. Es muß also Gewähr dafür geschaffen werden, daß die Betriebe jeweils geeigneten Volksgenossen des Mittelstandes zufallen und nicht in die Hände kapitalkräftiger Konzerne oder gewinnsüchtiger Konjunkturnutznieser gelangen.

Ich halte etwa folgenden Weg technisch für gangbar:

a) *Den Juden wird durch eine gesetzliche Vorschrift die Pflicht auferlegt, ihre Betriebsvermögen einer zu gründenden Gesellschaft anzubieten.* Dabei wird die Frage besonders eingehender Erwägung bedürfen, ob die Anbieterspflicht durch das Gesetz selbst unmittelbar und gleichzeitig für alle jüdischen Betriebsvermögen bestimmt werden soll, oder ob es zweckmäßiger ist, die Anbieterspflicht als solche gesetzlich festzulegen und auf Grund einer Ermächtigung die jüdischen Vermögen, deren Übernahme beabsichtigt ist, jeweils – etwa nach Branchen oder nach räumlichen Gesichtspunkten – aufzurufen.

Die Gesellschaft übernimmt entweder die angebotenen Vermögen oder lehnt die Übernahme ab. Im letzteren Falle bleibt der Betrieb, in den das Vermögen investiert ist, jüdisch nach Maßgabe der Dritten Verordnung zum Reichsbürgergesetz⁶, er bleibt in dem Verzeichnis der jüdischen Betriebe eingetragen und unterliegt den für diese Betriebe bestehenden gesetzlichen Beschränkungen.

Im ersteren Fall veräußert die Gesellschaft die übernommenen Werte weiter an deutsche Volksgenossen. Die Juden werden durch Gutschrift von Stücken einer Anleihe entschädigt, die durch das Reich garantiert wird. Die Anleihe kann mit etwa 2½% verzinslich und mit 2% amortisierbar sein, so daß sie dem Juden etwa eine Rente von 4½% seines Betriebsvermögens einbringt, das allerdings auf diese Weise aufgebraucht wird.

Der Übernahmepreis wird von der Gesellschaft oder der über sie die Aufsicht führenden obersten Reichsbehörden nach billigem Ermessen festgesetzt. Für die Höhe des Preises kann als Anhalt der Wert nach dem Stande vom 27. April 1938 in Betracht gezogen werden; das ist der Stichtag für die

⁶ Vom 14. 6. 1938 (RGBl. I S. 627); s. Dok. Nr. 9.

Bewertung des jüdischen Vermögens nach der Verordnung über die Vermögensanmeldung vom 26. April 1938. Als *Preis für die Weiterveräußerung* durch die Gesellschaft wird der Marktpreis in Frage kommen.

Die Gesellschaft schreibt dem Juden Anleihestücke in dem Umfange gut, in dem der Übernahme-Preis durch Zahlungen des Erwerbers gedeckt ist. Die Zahlungen, für die Anleihegutschrift erfolgt, leitet die Gesellschaft an das Reich weiter, das die Verwaltung der Anleihe mit seinem bereits vorhandenen Verwaltungsapparat übernimmt.

Im Ergebnis wird also das jüdische Vermögen in eine mit 2% amortisierbare Reichsanleihe verwandelt.

b) Die schwierigste Aufgabe ist die *Weiterveräußerung der Betriebsvermögen* durch die Gesellschaft. Da nicht für alle Vermögen sofort entsprechende Käufer vorhanden sein werden, müssen sie oft erst im ganzen Reichsgebiet gesucht werden, sodann muß mit ihnen der Preis ausgehandelt werden. Eine Behördenorganisation irgendwelcher Art ist zur Erfüllung dieser rein kaufmännischen Aufgaben völlig ungeeignet. Die Übernahme-Gesellschaft, die als kaufmännisches Unternehmen gedacht ist, wird den Verkauf höchstens bei einigen volkswirtschaftlich besonders bedeutsamen Objekten selbst durchführen können, wenn anders sie ihren Apparat, der auf möglichst wenige Mitarbeiter beschränkt werden sollte, nicht ins Unübersehbare ausdehnen will. Der Verkauf wird daher praktisch nur durch die bestehende Bankenorganisation vermittelt werden können.

Damit die Banken die Kreditwürdigkeit der Erwerber sorgfältig prüfen und sich um die Erzielung guter Verkaufspreise bemühen, muß die Gesellschaft ihnen eine Abwicklungsprovision versprechen. Dieser Anreiz wird in vielen Fällen für die Unterbringung der Objekte genügen, zumal die Juden an der Auffindung zahlungsfähiger Käufer interessiert sind, weil sie Anleihegutschrift erst nach Eingang des Geldes erhalten.

Vor dem Verkauf an den von der Bank vorgeschlagenen Erwerber ist zu prüfen, ob der Verkauf von dem Gesichtspunkt der Förderung des gesunden Mittelstandes gutgeheißen ist; es bedarf näherer Prüfung, welche Stelle hierfür einzuschalten ist.

c) Durch die Heranziehung der Banken wird erreicht, daß die Werte zu einem angemessenen Preis an kreditwürdige Käufer abgesetzt werden. Daß als Kaufbewerber Angehörige des gesunden, aber im allgemeinen kapitalarmen Mittelstandes auftreten können, wird indessen damit noch nicht sichergestellt. Kapitalarme Erwerber werden in der Regel nur mit den Erträgen der übernommenen Werte zahlen können. Die Banken werden aber nur in beschränktem Umfange zur Vorfinanzierung in der Lage sein. Um kapitalarmen Erwerbern den Kauf der jüdischen Werte zu ermöglichen, muß deshalb ein besonderes *Treuhandinstitut* geschaffen werden, das die durch Vermittlung der Banken auf Abzahlung verkauften Betriebsvermögen übernimmt, die Raten einzieht und in möglichst vielen geeigneten Fällen die Vorfinanzierung des Kaufpreises gegen Verpfändung der Werte besorgt.

d) Für die *Schulden der Juden* darf die Gesellschaft nicht haften, sie kann lediglich die einzelnen Vermögen zu dem vorgesehenen Preis übernehmen. Die Juden haben ihre Schulden grundsätzlich aus ihren als Gegenwert gutgeschriebenen Anleiheguthaben zu tilgen, deren Verkauf zu diesem Zweck zu einem bestimmten Kurs etwa an die Golddiskontbank zugelassen werden muß. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kann bezüglich der Schulden gemacht werden, für die Hypotheken oder Pfandrechte an Gegenständen des Betriebsvermögens bestellt sind. Die Schuldentilgung wird nicht ohne Härten – auch für deutschblütige Gläubiger von Juden – abgehen. Indessen wird in vielen Fällen keine Veranlassung vorliegen, den besonders zu schützen, der heute noch in geschäftlichen Beziehungen mit Juden steht. Für andere – schutzwürdige – Fälle wäre bei der Gesellschaft ein Fonds zu bilden, der zum Ausgleich besonderer Härten Verwendung findet.

e) Die *Vermögensübertragung* ebenso wie die Gesellschaft und das Treuhandinstitut müssen *steuerfrei* bleiben, damit nicht die Durchführung im einzelnen durch Rücksichtnahme auf steuerrechtliche Auswirkungen bestimmt wird. Dagegen wäre der Gesellschaft zum Ausgleich der ihr eingeräumten Steuerfreiheit die Abführung eines Teils ihres Gewinnes an das Reich aufzuerlegen.

f) Der Gewinn der Gesellschaft besteht in dem Unterschiedsbetrag zwischen dem an die Juden zu zahlenden Übernahmepreis und dem von dem Erwerber zu zahlenden Kaufpreis, ferner in einer Provision vom Verkaufspreis, die von den Juden zu tragen ist.

g) Von erheblicher Bedeutung für das Gelingen des Plans ist die richtige *Konstruktion der Gesellschaft*. Zur Vermeidung der Publizitätspflicht wird als Gesellschaftsform die GmbH in Frage kommen, denn es kann nicht das geringste Interesse daran bestehen, den Umfang der umgeschichteten Werte nach außen irgendwie bekanntzugeben. Als Höhe des Eigenkapitals kann etwa der Betrag von 100 000 RM in Aussicht genommen werden.

Die Gesellschaft wird möglichste Bewegungsfreiheit haben und in die Lage versetzt werden müssen, die Angelegenheit schnell und großzügig abwickeln zu können. Auf der anderen Seite ist es notwendig, wegen der Bedeutung der von der Gesellschaft zu erfüllenden Aufgabe engste Fühlungnahme mit den zuständigen Staats- und Parteistellen zu halten. Diese Gesichtspunkte werden bei der Entscheidung der Frage eine Rolle spielen müssen, von wem die Geschäftsanteile zu übernehmen sind.

h) Die *Behandlung von Juden fremder Staatsangehörigkeit* bedarf m. E. erneut der Prüfung. So erwünscht ich es vom Standpunkt der allgemeinen Judenpolitik aus ansehen muß, einen Unterschied nach der Staatsangehörigkeit nicht zu machen, so wird es sich – gerade auch im Hinblick auf die Erfahrungen mit der Verordnung über die Vermögensanmeldung – doch empfehlen, die Maßnahme auf Juden deutscher Staatsangehörigkeit und auf staatenlose Juden zu beschränken⁷. Die Vorteile einer Einbeziehung der Juden fremder Staatsangehörigkeit dürften auch in diesem Falle von den außenpolitischen Nachteilen weit überwogen werden.

3. Nach der Übernahme der jüdischen Betriebsvermögen kann die Übernahme der weiteren jüdischen Vermögensteile in Angriff genommen werden, die bei der Durchführung der Vermögensanmeldung nicht zum Betriebsvermögen gerechnet werden, gleichwohl aber wirtschaftlichen Einfluß ermöglichen; hier kommen insbesondere in Betracht Obligationen von Industriegesellschaften, Pfandbriefe, Aktien und Kuxe, Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Einlagen als stille Gesellschafter und Geschäftsguthaben bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Auf diese Fälle kann m. E. das oben unter 2. skizzierte Verfahren ohne weiteres ausgedehnt werden.

4. Unabhängig von der Übernahme der jüdischen Betriebsvermögen und der oben unter 3. genannten Vermögensteile kann die *Übernahme der land- und forstwirtschaftlichen Vermögen und des Grundvermögens* durchgeführt werden, das nicht zum Betriebsvermögen gehört. In dieser Richtung schlage ich den Erlaß einer weiteren Verordnung zum Reichsbürgergesetz vor, in der bestimmt wird, daß Juden Grund und Boden und Rechte daran nicht erwerben können; außerdem wäre in dieser Verordnung den Juden die Pflicht aufzuerlegen, ihren vorhandenen Grundbesitz binnen einer bestimmten Frist zu veräußern. Das Veräußerungsgeschäft wäre an eine staatliche Genehmigung zu binden, um insbesondere Verschiebungen an ausländische Juden zu verhindern. Für den Fall der Unmöglichkeit der Veräußerung wäre die Anbietung an die oben unter 2. genannte Gesellschaft vorzusehen. Da durch die vor der Verabschiedung stehende Novelle zur Gewerbeordnung, die u. a. den Ausschluß der Juden vom Handel mit Grundstücken und von der Vermittlung von Immobilienverträgen vorsieht⁸, voraussichtlich eine gewisse Beunruhigung des Grundstücksmarktes eintreten wird, würde ich es für zweckmäßig halten, die bezeichnete Verordnung zum Reichsbürgergesetz erst nach der Durchführung der Novelle zur Gewerbeordnung zu erlassen⁹.

⁷ Hierzu näher Dok. Nr. 113.

⁸ S. Dok. Nr. 114.

⁹ Das Verbot an Juden zum Erwerb von Grundbesitz sowie von land- und forstwirtschaftl. Vermögen bzw. der Zwang zu dessen Veräußerung wurde nicht durch eine weitere RBgVO, sondern ab Dez. 1938 im Verwaltungsweg aufgr. der VO zur Ausschaltung der Juden aus dem dt. Wirtschaftsleben vom 12. 11. 1938 (RGBl. I S. 1580; vgl. Dok. Nr. 242) umgesetzt. Im einzelnen s. WALK Nrr. III/92, 132, 139, 168, 187, 207.

5. Die Juden werden durch ihre Ausschaltung aus dem Wirtschaftsleben zum weit überwiegenden Teil zur Untätigkeit gezwungen und darüber hinaus wird regelmäßig auch ihre Verarmung herbeigeführt werden. Beides ist vom allgemeinen staatspolitischen Standpunkt aus unerwünscht. Insbesondere muß das zu erwartende starke Anschwellen des jüdischen Proletariats zu Bedenken Anlaß geben.

Wirksame Abhilfe würde vor allem die Auswanderung der Juden bieten können. Diese kann jedoch nach dem derzeitigen Stand der Frage nur als erstrebenswertes Ziel aufgestellt werden; denn wenn auch alle innerdeutschen Maßnahmen getroffen werden, die zur Förderung der Auswanderung der Juden notwendig sind, so konnte bisher – abgesehen von Palästina, das ein besonderes Problem darstellt¹⁰ – noch kein Land gefunden werden, das für eine Masseneinwanderung der Juden ernstlich in Frage käme. Ich werde wegen dieser Frage erneut mit dem Auswärtigen Amt in Verbindung treten, glaube jedoch nicht, daß mit einer Lösung für die nächste Zeit zu rechnen sein wird¹¹.

Soweit die Juden in Deutschland von dem Erlös ihrer übernommenen Betriebs- und sonstigen Vermögenswerte leben können, bedürfen sie einer strengen staatlichen Aufsicht. Soweit sie hilfsbedürftig werden, muß die Frage ihrer *öffentlichen Unterstützung* gelöst werden. Eine stärkere Inanspruchnahme der Fürsorgeverbände wird nicht zu vermeiden sein¹².

Ich bitte um Prüfung und um grundsätzliche Stellungnahme¹³.

Frick

¹⁰ Zur Palästinaauswanderung vgl. ARH IV, Nr. 3.

¹¹ Zum enttäuschenden Verlauf der internat. Flüchtlingskonferenz im franz. Evian vom 6.–14. 7. 1938 s. FRIEDLÄNDER I S. 269–271. Exemplarisch für die Probleme bei der Aufnahme jüd. Auswanderer: Dok. Nr. 237.

¹² Um diese zu schonen, betrieb der RIM eine „VO über die öffentl. Fürsorge für Juden“: Dok. Nr. 185.

¹³ Gegen das Vorhaben meldete zunächst RBkP Schacht substantiierte Bedenken an: Dok. Nr. 157. Vgl. ADAM, Judenpolitik, S. 182.

Zitierhinweis

Nr. 138 Der Reichsminister des Innern an Generalfeldmarschall Göring, den Reichswirtschaftsminister, den Stellvertreter des Führers und den Chef der Sicherheitspolizei. 14. Juni 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d138>